

주 의 사 항

1. 제 목 : 수의계약 체결업무 부적정

2. 관계기관 : A

3. 내 용 : A에서는 교육생 현장체험을 위하여 2015년 3월 ‘2015년 현장견학 차량 임차용역’ 사업을 V 경쟁 입찰로 진행하였으나 단독입찰의 사유로 2회 유찰 후 수의계약을 체결한 바 있습니다.

「계약사무규정」 제42조(재공고 입찰등과 수의계약)에 의하면 재공고 입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우 수의계약을 체결할 수 있으며, 수의계약을 체결할 경우에는 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다라고 명시되어 있습니다.

따라서, 재공고입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없어 수의계약을 진행할 경우 최초 입찰조건의 변경 없이 수의계약을 진행하여야 하며, 최초 입찰과 조건을 달리할 경우 새로운 입찰을 진행하여야 합니다.

그런데, A에서는 ‘2015년 현장견학차량 임차용역’ 계약을 진행하면서 1개 업체 단독입찰에 따른 2회 유찰을 사유로 수의계약을 체결하였는데, 이 과정에서 [표 1]과 같이 선발조건과 주요임무를 완화하는 등 최초 입찰에 부칠 때에 정한 조건과 변경된 조건으로 수의계약을 체결한 사실이 있습니다.

[표 1] 수의계약 시 변경된 조건내역

구 분	기 준	변 경
선발조건	자격증, 교육이수증, 확인서 등 안전교육 증빙서류제출(차량안전요원)	안전사고 예방 및 관리 가능한자 (차량보조요원)
주요임무	유사시 비상탈출 방법 및 안전장구의 사용방법 등 안전요령 설명 및 관리, 인원체크, 교육 프로그램 진행보조 등	승하차 및 차량내 안전사고 예방관리, 인원체크, 교육 프로그램 진행보조 등

4. 조치할 사항

○ A장은

- 계약업무를 수행함에 있어 관련 규정을 준수하여 주시기 바랍니다.

○ ■4는

- 향후 동일사례 재발방지를 위하여 관련자에 대해서는 「주의」 조치하시기 바랍니다.(퇴직자 조치생략, 주의)

5. 관 련 자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
A	사무직5급	□8	■7	'13.1.21~15.6.30	▲4	
	사무직4급	□6	■5	'13.8.12~15.6.30	퇴 직	